KAPITOLU 125

ATT DWAR ID-DJAR

Biex jipprovdi biex jiżgura li jsibu fejn igħammru lin-nies mingħajr dar, biex jiżgura tqassim xieraq ta' postijiet fejn wieħed jista' jgħammar u biex jistgħu jsiru rekwiżizzjonijiet ta' bini.

12 ta' Frar, 1949

L-ATT II tal-1949, kif emendat bin-Notifikazzjoni tal-Gvern 239 tal-1950; bl-Atti III tal-1952 u XII tal-1957; bl-Ordinanzi ta' Emerġenza V u XV tal-1958; bl-Ordinanza XXV tal-1962; bl-Avviżi Legali 4 ta' 1-1963 u 46 tal-1965; bl-Atti XXXI tal-1966, IV tal-1973 u LVIII tal-l974; bl-Avviż Legali 148 ta' 1-1975; bl-Atti XIII tal-1983, XXXVII tal-1989, VIII tal-1990, XIV u XXIII tal-1992, u III tal-1995 u XXIV tal-2021; u bl-Avviżi Legali 409 tal-2007.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar id-Djar. Titolu fil-qosor.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra - Tifsir. *Emendat: III. 1952.2; V. 1958.2; A.L. 4 tal-1963; XXXI. 1966; XXXVII. l989.2.*

"bini" tfisser dar jew bini ieħor, jew ishma minnhom, li jintużaw jew jistgħu jintużaw għal għanijiet residenzjali, u jinkludi kull art jew ġnien li jagħmlu sehem sħiħ, jew li huma magħluqin f'dik id-dar jew f'dak il-bini ieħor; iżda ma tinkludix fond li jista' jitfisser bħala ħanut skont l-artikolu 2 tal-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini; Kap. 69.

"Direttur għall-Akkomodazzjoni Soċjali" jew "Direttur" tfisser l-uffiċjal pubbliku maħtur mill-Prim Ministru sabiex ikun Direttur għall-Akkomodazzjoni Soċjali għall-finijiet ta' dan l-Att;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għad-djar:

Iżda l-Ministru jista' b'kitba ffirmata minnu jiddelega s-setgħat u d-dmirijiet tiegħu taħt dan l-Att jew x'uħud minnhom lil xi uffiċjal tal-Ministeru tiegħu u fil-limiti ta' din id-delega, jekk issir, kull riferenza għall-Ministru f'dan l-Att tkun tgħodd għal dak l-uffiċjal;

"rekwiżizzjoni" tfisser it-teħid ta' pussess ta' bini jew il-ħtieġa li l-bini jitħalla f'idejn l-awtorità li toħroġ ir-rekwiżizzjonijiet;

"rekwiżizzjonat" tfisser il-persuna jew persuni li mill-pussess tagħha jew tagħhom ikun meħud bini b'rekwiżizzjoni maħruġa mill-awtorità li toħroġ ir-rekwiżizzjonijiet.

3. Jekk id-Direttur għall-Akkomodazzjoni Soċjali jidhirlu li hu meħtieġ jew xieraq li jagħmel hekk fl-interess pubbliku, iżda biss bil-għan biex jipprovdi lin-nies lok fejn wieħed jista' jgħammar jew biex jiżgura t-tqassim xieraq ta' dawk il-postijiet fejn wieħed jista' jgħammar, huwa jista' joħroġ rekwiżizzjoni għal kull bini, u jista, jagħti struzzjonijiet li jidhirlu li huma meħtieġa jew xierqa sabiex ir-rekwiżizzjoni tista' jkollħa effett u tkun tista' sseħħ. Setgħat ta' ħruġ ta' rekwiżizzjonijiet, effetti u twettiq. *Emendat: III. 1952.7; V. 1958.3. Sostitwit: XXXVII. 1989.4.*

(2) Ordni ta' rekwiżizzjoni li jsir skont is-subartikolu (1) għandu jiġi notifikat lil min ikollu jedd għall-okkupazzjoni

immedjata tal-bini rekwiżizzjonat, jew l-aġent jew rappreżentant tiegħu, u meta l-bini jkun qiegħed jinkera lil inkwilin, jew qiegħed għandu b'titolu ta' enfitewsi li jiskadi mhux iktar tard minn ħames snin minn meta jinħareġ l-ordni, dan l-ordni għandu jiġi wkoll notifikat lis-sid jew lill-padrun dirett, skont il-każ, jew lill-aġent jew rappreżentant tagħhom:

Iżda meta t-titolu għal bini kif imsemmi qabel, jew għal min għandu jedd jokkupah, ikun jappartjeni lil iktar minn persuna wahda, in-notifika tal-ordni ta' rekwiżizzjoni li ssir lil persuna waħda minn dawk kollha għandu jkollha seħħ għar-rigward tat-titolu miżmum in komun mal-oħrajn, daqslikieku l-ordni kienet ġiet ukoll notifikata lil dawk il-persuni l-oħrajn kollha.

(3) Meta, sakemm tkun twettqet diligenza xierqa, min ikollu jiġi notifikat b'ordni ta' rekwiżizzjoni, jew l-aġent jew ir-rappreżentant tiegħu, ma jkunx jista' jinsab, jew jekk jinstab jirrifjuta li jaċċetta l-ordni, l-ordni ta' rekwiżizzjoni għandha titqies li tkun ġiet notifikata sew lil dik il-persuna u lil dawk il-persuni l-oħrajn li kienu jitqiesu li ġew notifikati bl-ordni li kieku din ġiet notifikata lil dik il-persuna, jekk jingħata avviż tal-ordni fil-Gazzetta tal-Gvern u f'mhux anqas minn tlett ġurnali oħrajn ta' kuljum ippubblikati f'Malta.

(4) Ordni ta' rekwiżizzjoni li jsir u jiġi notifikat skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandu jopera u jkollu effett sħiħ kontra kulħadd u jibqa' hekk operattiv u effettiv sakemm il-bini jiġi derekwiżizzjonat.

(5) Kull uffiċjal tal-Pulizija mhux taht ir-rank ta' surġent jista', fuq istruzzjonijiet tad-Direttur, jieħu dawk il-passi u jinqeda b'dik il-forza li jidhirlu meħtieġa skont ma jixraq biex jiżgura li qegħdin jitwettqu l-ordnijiet mogħtija lil persuna skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu jew tal-artikolu 9 li bis-saħħa tagħhom ikun intalab li jċedi l-pussess ta' bini:

Iżda d-Direttur m'għandux jagħti dawn l-istruzzjonijiet kif imsemmija qabel ħlief f'każijiet li għandhom x'jaqsmu ma' rikostruzzjoni jew pjanifikazzjoni mill-ġdid, jew evakwaz-zjoni f'għadd kbir, jew f'każ ta' okkupazzjoni mhix awtorizzata, jew f'każijiet ohra li d-Direttur ikun jidhirlu li huma urġenti, u sakemm dawk ikunu ġustifikati b'mod raġonevoli f'soċjetà demokratika.

(6) Meta bini li jkun ġie rekwiżizzjonat taħt dan l-artikolu jitbattal u jkun jappartjeni b'titolu assolut jew b'enfitewsi lil min jagħti prova għas-sodisfazzjon tad-Direttur li għandu ħsieb li jieħu pussess tal-bini sabiex hemm jistabbilixxi r-residenza ordinarja tiegħu jew dik ta' xi ħadd mit-tfal tiegħu, id-Direttur għandu jalloka l-bini lil dik il-persuna, jew lil xi ħadd mit-tfal tiegħu kif imsemmi qabel, skont il-ħtieġa tal-każ; u jekk dik ir-residenza ordinarja tiġi fil-fatt hekk stabbilita fi żmien sitt xħur minn meta ssir l-allokazzjoni, jew minn dak iż-żmien aktar tard li d-Direttur jista' għal raġuni valida jippermetti, u tkompli għal perjodu ta' mhux anqas minn sentejn, id-Direttur għandu, jekk hekk jintalab jagħmel, jidderikwiżizzjona l-bini.

(7) Meta jkun ingħata ordni ta' rekwiżizzjoni, u r-rekwiżizzjonat jipprova b'sodisfazzjoni tad-Direttur illi huwa ma

jistax isib trasport għall-ġarr tal-għamara jew ħwejjeġ oħra li jinsabu fil-bini rekwiżizzjonat, jew lok ieħor fejn jaħżinhom, ikun dmir tad-Direttur li jipprovdi dak il-mezz tal-ġarr u lok għall-ħażna tal-għamara jew ħwejjeġ oħra alternattiv kif ikun meħtieġ, mingħajr ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (9).

(8) Meta xi ordni ta' rekwiżizzjoni ma jiġix obdut jew meta wara t-twettiq ta' kull diliġenza xierqa, ħadd ma jinstab li għandu l-jedd dirett li jgħammar fil-bini rekwiżizzjonat, jew il-prokuratur tiegħu jew min jidher għalih, id-Direttur jista' jagħti dawk l-ordnijiet li jidhirlu xierqa għall-ġarr u ħażna tal-għamara jew ħwejjeġ li jinstabu fil-bini:

Iżda qabel ma jsir dan il-ġarr għandu jsir inventarju tal-għamara jew ħwejjeġ imsemmija qabel li għandu jkun iffirmat mid-Direttur jew rappreżentant tiegħu quddiem uffiċjal tal-Pulizija mhux taħt ir-rank ta' surġent, li għandu jżid ukoll il-firma tiegħu f'dak l-inventarju.

(9) F'kull każ meta l-ġarr jew il-lok għall-ħażna tal-għamara jew ħwejjeġ huwa pprovdut mid-Direttur skont dan l-artikolu, din l-għamara jew ħwejjeġ għandhom, matul il-ġarr u ħażna jibqgħu b'sogru ta' sidhom waħdu u, għal dak li hu ħażna l-ispejjeż tiegħu wkoll; u ebda ħlas ma jkun mistħoqq dwar xi nuqqas fihom jew ħsara li tiġrilhom jekk jiġi ppruvat illi dak in-nuqqas jew dik il-ħsara ma kenitx ġrat minħabba traskuraġni tad-Direttur jew nies li kienu jaqduh.

(10) Filwaqt li bini jkun f'idejn id-Direttur bis-saħħa ta' dan l-Att, il-bini jista' jintuża biss għall-finijiet imsemmija fis-subartikolu (1), iżda, ħlief kif imsemmi qabel, id-Direttur, sa fejn jidhirlu li jkun meħtieġ jew xieraq dawr it-teħid ta' pussess jew użu tal-bini bis-saħħa ta' dan l-Att, jista' jagħmel, jew jawtorizza lill-persuni li jużaw il-bini biex jagħmlu, dwar il-bini, kull ħaġa illi kull persuna li għandha nteress bla tirżin fil-bini kien ikollha l-jedd li tagħmel bis-saħħa ta' dak l-interess.

Setgħa tad-Direttur li jitlob tagħrif. *Emendat: III. 1952.4, 7; V. 1958.3; XXXVII. 1989.3, 5; A.L. 409 tal-2007.*

4. (1) Kull persuna, jekk mitluba mid-Direttur, jew f'ismu, li tagħmel hekk, għandha tagħti lid-Direttur, jew lil dik il-persuna l-oħra kif ikun imsemmi fit-talba, dak it-tagħrif li hija jkollha dwar xi bini, meta dak ikun tagħrif li bir-raġun jista' jintalab mingħandha dwaru, jew li d-Direttur jidhirlu meħtieġ għat-teħid tal-pussess ta' xi bini jew dwar it-tqegħid ta' persuni f'dak il-bini biex igħammru fih, kif jista' jkun hemm imsemmi.

(2) Id-Direttur jew kull persuna oħra imqabbda bil-miktub għalhekk mid-Direttur tista' titlob li kull tagħrif meħtieġ taħt l-aħħar subartikolu qabel dan jingħata bil-miktub u li d-dikjarazzjoni tkun minn idejn il-persuna li tagħti t-tagħrif. Meta persuna ma tkunx taf tikteb id-Direttur jew, kif jista' jagħti l-każ, persuna oħra kif hawn fuq imsemmi, tista' titlob illi d-dikjarazzjoni mill-persuna li tagħti t-tagħrif tiġi mmarkata minn dik il-persuna quddiem żewġ xhieda li għandhom jagħmlu minn idejhom fuq id-dikjarazzjoni.

(3) Kull min xjentement jagħti xi nformazzjoni taħt id-disposizzjonijiet preċedenti ta' dan l-artikolu li tkun qarrieqa jew skorretta f'xi fatt partikolari tagħha, ikun ħati ta' reat skont dan l-Att u jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mhux inqas minn mitejn u

tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94) iżda mhux iżjed minn elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69) jew priġunerija għal żmien ta' mhux anqas minn ħmistax-il jum u mhux iżjed minn tliet xhur, jew għal dik il-multa u priġunerija flimkien.

Manutenzjoni, tiswijiet, benefikati u ħwejjeġ mwaħħlin f'bini meħud b'rekwiżizzjoni.
Emendat: III. 1952.7; V. 1958.3; XXXVII. 1989.3.
Kap. 16.

Kap.16.

5. (1) Bla ħsara tad-disposizzjonijiet tas-subartikolu li ġej hawn wara dan, id-Direttur jkollu l-istess drittijiet u dmirijiet dwar it-tiswijiet u manutenzjoni ta' bini meħud b'rekwiżizzjoni bħalma għandu kerrej taħt id-disposizzjonijiet fuq hekk tal-Kodiċi Ċivili.

(2) Meta bini li kien f'idejn id-Direttur taħt id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att jitbattal, id-Direttur (jekk is-sid ma jippreferix li jżommu u jħallas kumpens skont l-artikolu 1564 tal-Kodiċi Ċivili), jista' jneħħi l-ħwejjeġ imwaħħlin jew benefikati oħra ta' kull xorta li jkun saru fih matul iż-żmien tar-rekwiżizzjoni, billi jħallas lill-rekwiżizzjonat għall-ħsara li setgħat saret bit-tqegħid jew bit-tneħħija ta' dawk il-ħwejjeġ mwaħħlin jew benefikati oħra.

L-ordnijiet ta' rekwiżizzjoni magħmulin qabel ma dan l-Att ħareġ b'liġi jgħoddu taħt dan l-Att.
Emendat: III. 1952.7; XII. 1957.17; V. 1958.3.

6. Il-pussess ta' kull bini li jkun ittieħed mill-Ministru jew minn awtorità kompetenti oħra taħt, jew bis-saħħa tar-Regolamenti tal-1939 għal Malta dwar id-Difiża*, jew taħt, jew bis-saħħa, tar Regolamenti tal-1942, dwar l-Uffiċċju tal-Protezzjon imxandrin bin-Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 435 tal-20 ta' Awissu, 1942†, għandu, jekk il-bini fil-jum li fih dan l-Att joħroġ b'liġi jkun għadu fil-pussess tal-Ministru jitqies li kien ittieħed taħt id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att.

Trasferiment lid-Direttur ta' bini rekwiżizzjonat.
Miżjud: V. 1958.5. Emendat: XXXVII. 1989.3.

7. Kull bini li kien fil-pussess tal-Ministru jew li kien f'idejh jew miżmum minnu bis-saħħa ta' rekwiżizzjoni magħmula skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, u li dwaru ma kenitx inħolqot lokazzjoni jew sullokazzjoni bis-saħħa tal-artikolu 8, għandu jitqies li kien rekwiżizzjonat mid-Direttur u li jkun fil-pussess tiegħu jew f'idejh jew miżmum minnu, skont il-każ.

Rikonoxximent mis-sid jew minn persuna li tagħmel minnu ta' persuni ipprovduti mid-Direttur b'fejn igħammru f'bini meħud b'rekwiżizzjoni.
Emendat: III. 1952.7; V. 1958.3, 6; A.L. 148 tal- 1975; XXXVII. 1989.3.

8. (1) Meta xi persuni jkunu ġew ipprovduti fejn igħammru f'bini miżmum permezz ta' rekwiżizzjoni, id-Direttur jista' f'kull żmien, b'ittra uffiċjali, jordna lir-rekwiżizzjonat li jirrikonoxxi bħala kerrejja lill-persuni li jkunu hekk ipprovduti jew bħala sullokaturi tal-bini, skont il-każ.

(2) Fi żmien tletin jum minn meta jiġi nnotifikat b'ittra uffiċjali taħt l-aħħar subartikolu qabel dan, ir-rekwiżizzjonat, b'rikors quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili b'kontestazzjoni tad-Direttur, jista' jitlob għall-awtorizzazzjoni sabiex ma joqgħodx għal dik it-talba:

Iżda, fil-każ li l-bini jkun ġie meħud b'rekwiżizzjoni mingħand il-kerrej, dan tal-aħħar, b'ittra uffiċjali li għandha tiġi ppreżentata fi żmien ħmistax il-jum minn meta jkun ġie nnotifikat bl-ittra uffiċjali li hemm imsemmija fl-aħħar subartikolu qabel dan, jista' igħarraf lid-Direttur illi huwa ma jixtieqx jissokta jibqa fil-kera, u meta jsir dan id-Direttur jkollu l-jedd li jieħu passi taħt l-aħħar subartikolu qabel dan kontra s-sid.

---

* M'għadhomx iseħħu.
† Revokati b'Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 323 tal-25 ta' Mejju, 1949.

(3) Il-qorti ma tagħtix l-awtorizzazzjoni sabiex ma jsirx skont it-talba imsemmija fl-aħħar subartikolu qabel dan kemm-il darba ir-rikorrent ma jurix b'sodisfazzjon tal-qorti illi jekk huwa joqgħod għal dik it-talba huwa jbati konsegwenzi ħorox:

Iżda d-dikjarazzjoni illi r-rekwiżizzjonat jixtieq li jieħu pussess tal-bini għall-użu tiegħu innifsu jew għall-użu ta' xi ħadd tal-familja tiegħu ma titqiesx fiha nfisha bħala tbatija ta' konsegwenza ħarxa għall-finijiet ta' dan is-subartikolu.

(4) Kull sullokazzjoni li tinħoloq bis-saħħa ta' dan l-artikolu ma titqiesx li hija sullokazzjoni għall-finijiet tal-artikolu 9 tal-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid ta' Kiri ta' Bini. Kap. 69.

(5) Ebda jedd ta' preferenza taħt il-Kodiċi Ċivili jew taħt l-Ordinanza li Trażżan il-Kera fuq id-Djar ma jkun kompetenti dwar xi kirja jew sullokazzjoni maħluqa bis-saħħa ta' dan l-artikolu. Kap. 16. Kap. 116.

(6) Meta tinħoloq lokazzjoni jew sullokazzjoni bis-saħħa ta' dan l-artikolu, f'dan il-każ, kemm-il darba ma jsirx ftehim kuntrarju permess mill-liġi, jitqies li jkun sar bejn ir-rekwiżizzjonat tal-fond u l-persuna li tkun tinsab fih kuntratt ta' lokazzjoni jew sullokazzjoni tal-bini taħt il-kondizzjonijiet soliti stabbiliti mill-Bord li Jirregola l-Kera mwaqqaf bis-saħħa tal-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini u għal żmien tliet xhur, li jibda minn dak in-nhar tar-rikonoxximent definitiv, u jkollu jitħallas kera li jkun daqs l-ammont perjodiku mħallas jew li għandu jitħallas mid-Direttur bħala kumpens għall-okkupazzjoni tal-bini, bit-tliet xhur bil-quddiem. Kap. 69.

9. Meta persuna tkun qegħda f'bini rekwiżizzjonat taħt dan l-Att, id-Direttur jista', ukoll jekk dik il-persuna tħallas kumpens talli tkun qegħda hemmhekk, jordnalha li titlaq minn dak il-bini u tħalli f'idejh dak il-bini f'dak iż-żmien li d-Direttur jista' jistabbilixxi, jekk huwa jidhirlu li dik il-persuna ma tkunx qiegħda tuża l-bini għal għanijiet residenzjali, jew tkun sid ta' jew għandha jew li b'mod ieħor pprovduta b'bini ieħor li tista' tuża bħala residenza tagħha u tal-familja tagħha, jew jekk ikun hekk raġonevolment meħtieġ li wieħed jaġixxi b'dan il-mod fl-interess tad-difiża, sigurtà pubblika, ordni pubbliku jew saħħa pubblika.

Setgħa tad-Direttur li jordna l-inkwilin ta' bini rekwiżizzjonat jitilqu.
Emendat: III. 1952.7; V. 1958.3. Sostitwit: XXXVII. 1989.6.

10. Id-Direttur jew kull persuna oħra imqabbda bil-miktub għalhekk mid-Direttur jista' jidħol f'kull bini f'kull ħin xieraq sabiex jieħu informazzjonijiet li bihom jista' jmexxi xi setgħa jew setgħat tiegħu taħt dan l-Att.

Setgħa tad-Direttur li jidħol f'bini.
Emendat: III. 1952.5, 7; V. 1958.3; XXXVII. 1989.3.

11. (1) Bla ħsara ta' dak li hemm stabbilit hawn iżjed il-quddiem, il-kumpens li għandu jitħallas dwar ir-rekwiżizzjoni ta' bini , ħlief għal bini użat għal skop residenzjali,ikun l-għadd ta' dawn is-somom flimkien, jiġifieri -

Kumpens li għandu jitħallas dwar bini meħud b'rekwiżizzjoni.
Emendat: III. 1952.7; V.1958.3, 7; XXXVII. l989.3; XXIV.2021.42.

(*a*) somma li tkun daqs il-kera li għandu skont ir-raġuni jitħallas minn kerrej li qiegħed igħammar fil-bini matul iż-żmien li għalih qed jinżamm il-pussess tal-bini bis-saħħa tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, bis-saħħa ta' kiri mogħti minnufih qabel il-bidu ta' dak iż-żmien:

Iżda meta l-bini huwa wżat mid-Direttur, jew minn xi persuna li tkun imqiegħda fih wara rekwiżizzjoni bħala dar skont it-tifsira tal-kelma fl-Ordinanza li Trażżan il-Kera fuq id-Djar, il-kera m'għandux ikun iżjed mill-kera xieraq kif imfisser fl-artikolu 2 ta' dik l- Ordinanza;

Kap. 116.

(*b*) somma li tkun daqs l-ispiża għat-tiswija ta' kull ħsara lill-bini li setgħet ġrat matul iż-żmien li fih inżamm b'rekwiżizzjoni l-pussess tal-bini (ħlief sa fejn il-ħsara tkun issewwiet matul dak iż-żmien minn min ikun igħammar fil-bini meħud b'rekwiżizzjoni jew minn persuna li tkun qiegħda tidher f'isem id-Direttur), bla ma tingħad ebda ħsara li, taħt id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, għandu jagħmel tajjeb għaliha r-rekwiżizzjonat;

(*ċ*) somma li tkun daqs in-nefqa li nħarġet skont ma jixraq, li ma tkunx inħarġet f'isem id-Direttur, sabiex isir skont xi ordni mogħti mid-Direttur jew f'ismu dwar it-teħid ta' pussess tal-bini, iżda mingħajr ħsara għal dak li ngħad fl-artikolu 3(5).

(2) Kull kumpens taħt is-subartikolu (1)(*a*) għandu jitqies li jistħoqq minn jum għal ieħor matul iż-żmien li fih jinżamm il-pussess tal-bini bis-saħħa tas-setgħat mogħtijin lid-Direttur b'dan l-Att, għandu jingħadd għaż-żmien kif imsemmi hawn fuq; u għandu jitħallas lill-persuna illi minn żmien għal ieħor kien ikollha l-jedd li tgħammar fil-bini li kieku ma kienx meħud b'rekwiżizzjoni; iżda d-disposizzjonijiet ta' dan is-subartikolu m'għandhomx jitħaddmu hekk illi bih il-ħlasijiet mid-Direttur jsiru b'inqas minn tliet xhur bejniethom.

(3) Kull kumpens taħt is-subartikolu (1)(*b*) jistħoqq fl-aħħar taż-żmien li fih jinżamm il-pussess tal-bini bis-saħħa tas-setgħat mogħtijin lid-Direttur b'dan l-Att, u għandu jitħallas lill-persuna li f'dak il-ħin tkun tagħmel mill-bini.

(4) Kull kumpens taħt is-subartikolu (1)(*ċ*) jistħoqq fiż-żmien meta ssir in-nefqa li minħabba fiha għandu jitħallas il-kumpens, u għandu jitħallas lill-persuna li tkun ħarġet dik in-nefqa jew li f'isimħa tkun saret.

(5) Il-kumpens li għandu jitħallas dwar ir-rekwiżizzjoni ta' bini li jkun qed jintuża għal skop residenzjali għandu, fuq talba tal-persuna li jkollha titolu għal bini, jiġi rivedut għal ammont li ma jeċċedix it-tnejn fil-mija (2%) fis-sena tal-valur liberu u frank tad-dar ta' abitazzjoni fis-suq miftuħ fl-1 ta' Jannar tas-sena li matulha jiġi preżentat ir-rikors.

Iffissar ta' kumpens. *Emendat: A.L. 148 tal-1975; XXIV.2021.43.* Kap. 69.

12. (1) Il-kumpens taħt l-artikoli 11(1)(a) u 11(5) għandu, fil-każijiet kollha, ikun iffissat mill-Bord li Jirregola l-Kera mwaqqaf taħt l-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid ta' Kiri ta' Bini illi għal dak l-iskop għandu jkollu ġurisdizzjoni esklusiva suġġetta għal appell fil-każi li jaqgħu taħt dik l-Ordinanza:

Kap. 116. Att Nru XXIV tal-2021

Iżda, mingħajr ħsara għall-applikazzjoni tal-Att tal-2021 dwar ir-Riforma tal-Kirjiet Residenzjali Kontrollati,dwar dar kif ħemm imfisser fl-Ordinanza li Trażżan il-Kera fuq id-Djar, li l-

pussess tagħha ttieħed mill-awtorità li toħroġ ir-rekwiżizzjonijiet qabel it-22 ta' Frar 1946 u, meta jsir ir-rikors hawn taħt imsemmi, ikun għadu miżmum minn dik l-awtorità, l-awtorità li toħroġ ir-rekwiżizzjonijiet jew ir-rekwiżizzjonat jista' f'kull żmien jitlob lill-imsemmi Bord għall-iffissar tal-kera xieraq kif imfisser fl-artikolu 2 tal-Ordinanza li ssemmiet l-aħħar, u dak il-kera xieraq għandu jkun il-kumpens mistħoqq taħt l-artikolu 11(1)(*a*) dwar dak il-pussess mill-jum tan-notifika tar-rikors lir-rekwiżizzjonat jew lil min jidher għalih jew, skont il-każ, lill-awtorità li toħroġ ir-rekwiżizzjonijiet.

(2) Il-kumpens taħt l-artikolu 11(1)(*b*) u (*ċ*), fil-każ ta' nuqqas ta' ftehim, għandu jiġi iffissat mill-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili.

Kumpens iffissat qabel ma' joħroġ b'liġi dan l-Att. *Emendat: XXIV.2021.44.*

13. Kull kumpens li, qabel ma jibda jseħħ dan l-Att, ikun ġie iffissat skont il-liġi għandu jitqies li jkun ġie hekk iffissat taħt u għall-finijiet ta' dan l-Att, iżda ma' dan kollu mingħajr ħsara għad-disposizzjonijiet li hemm fl-artikoli 12(1) u (5).

Setgħa li jagħmel regolamenti. *Emendat: A.L. 4 tal-1963; XXXVII. 1989.7.*

14. Il-Ministru jista' jagħmel u, meta jkun għamel, jemenda, iħassar jew iħassar u jerġa' joħroġ b'liġi mill-ġdid regolamenti sabiex jitmexxew id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, u, b'mod partikolari, iżda bla ħsara għall-ġeneralità ta' dik is-setgħa, għall-iskopijiet kollha jew għal xi wieħed mill-iskopijiet li ġejjin:

(*a*) sabiex iġiegħel li jingħata tagħrif dwar bini, jew xi klassi ta' bini, it-tagħmir u użu tagħhom;

(*b*) sabiex jinżamm tqassim xieraq ta' postijiet fejn wieħed jista' jgħammar;

(*ċ*) sabiex jistabbilixxi, mingħajr jożboq l-ogħla limiti imsemmi fl-artikolu 17, pieni speċjali li jgħoddu dwar ksur ta' xi regolament li jkun hekk magħmul;

(*d*) sabiex jistabbilixxi d-drittijiet relattivi għall-ħażna u sabiex jipprovdi għat-teħid lura ta', jew xi jsir minn, għamara jew oġġetti, magħdud il-bejgħ tagħhom, li jkunu tneħħew minn bini rekwiżizzjonat skont dan l-Att.

Tirżin ta' setgħat taħt dan l-Att. *Emendat: III. 1952.7.*

15. Xejn milli hemm f'dan l-Att ma għandu jagħti ebda jedd lil xi ħadd li jitlob għalih jew għal xi ħaddieħor il-ħidma tas-setgħa li joħroġ rekwiżizzjoni jew setgħa oħra mogħtija lill-Ministru.

Notifika ta' avviżi taħt dan l-Att jew regolamenti maħruġin bis-saħħa ta' dan l-Att. *Emendat: XXXVII. 1989.8.*

16. Mingħajr ħsara għal kull disposizzjoni speċjali li hemm f'dan l-Att, ordni ta' rekwiżizzjoni jew avviż li għandu jkun notifikat lil xi ħadd għall-finijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolament magħmul bis-setgħa mogħtija minn dan l-Att, jista' jiġi nnotifikat billi jinbagħat bil-posta b'ittra reġistrata indirizzata lil dik il-persuna fl-aħħar post jew fil-post tas-soltu fejn dik il-persuna toqgħod jew tinnegozja, u għandu jitqies, kemm-il darba ma jkunx hemm prova kuntrarja, illi wasal għand min kien indirizzat skont il-kors normali tas-servizz tal-posta.

Disposizzjonijiet dwar il-piena.
Emendat:
III. 1952.6, 7;
V. 1958.3;
A.L. 46 tal-1965;
IV. 1973.2;
LVIII. 1974.68;
XIII. 1983.5;
XXXVII. 1989.3, 9;
A.L. 409 tal-2007.

17. (1) Kull min, mingħajr skuża leġittima, li l-prova tagħha tmiss lilu, jikser xi ordni mogħti jew xi regolament magħmul bis-saħħa ta' dan l-Att, sew billi jagħmel xi ħaġa li hu m'għandux jagħmel jew billi ma jagħmilx xi ħaġa li għandu jagħmel, jew billi ma jħalliex lil ħaddieħor jagħmel xi ħaġa illi dan l-ieħor għandu jagħmel jew li huwa mħolli li jagħmel, jew billi jħassar jew jisfratta xi ħaġa illi ħaddieħor ikun għamel taħt id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi ordni jew regolament magħmul bis-saħħa tiegħu, jew billi jfixkel jew ixekkel lid-Direttur jew lil kull persuna oħra li tidħer b'ismu jew taħt l-awtorità tiegħu ikun ħati ta' reat taħt dan l-Att, u jista' meta jinsab ħati minn qorti, jeħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94) iżda mhux iżjed minn elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69) jew priġunerija għal żmien minn ħmistax-il ġurnata sa tliet xhur jew għal dik il-multa u dik il-priġunerija flimkien:

Iżda kull min jagħmel reat kontra id-disposizzjonijiet li hemm fl-artikolu 4(1) u (2), jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux inqas minn ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (11.65) iżda mhux iżjed minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94) jew priġunerija għal żmien ta' minn ħmistax-il ġurnata sa tliet xhur jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(2) Fil-każ ta' reat bħal dan, il-qorti, minbarra li tagħti l-piena jew tapplika l-provvedimenti tal-artikoli 7 u 22 tal-Att dwar il-*Probation* għandha tordna lill-ħati, fejn il-każ jiħtieġ hekk, li joqgħod għal-liġi f'dak iż-żmien li jkun biżżejjed għal dak l-iskop u li jkun iffissat mill-qorti; u jekk il-ħati ma joqgħodx għall-ordni bħal dan fiż-żmien hekk iffissat, huwa jkun jista' jeħel ammenda ta' minn euro u sittax-il ċenteżmu (1.16) sa tlieta u għoxrin euro u disgħa u għoxrin ċenteżmu (23.29) għal kull jum li fiha jdum in-nuqqas wara li jagħlaq dak iż-żmien.

Kap. 446.

(3) Il-qorti tista' tordna wkoll illi dak li hu fisikament meħtieġ mil-liġi jsir mill-Pulizija, bi spejjeż tal-ħati, u f'dan il-każ il-ħati jista' jkun mġiegħel irodd in-nefqa b'mandat maħruġ mill-qorti.

(4) Is-setgħat mogħtijin lill-qorti bis-subartikoli (2) u (3) għandhom jitqiesu li huma mingħajr ħsara għas-setgħat tad-Direttur taħt l-artikolu 3 jew għal kull setgħa oħra mogħtija jew li għad tista' tingħata lilu jew lil kull persuna oħra b'xi regolament.

Kompetenza dwar reati taħt dan l-Att.
Emendat:
A.L. 46 tal-1965;
LVIII. 1974.68;
VIII. 1990.3.
Kap. 9.

18. (1) Kull reat taħt dan l-Att jew taħt xi ordni jew regolament magħmul bis-saħħa tiegħu għandu, għall-finijiet tal-Kodiċi Kriminali, jingħadd mal-kontravvenzjonijiet, saħansitra meta l-piena maħsuba għal dak ir-reat tkun ogħla minn dawk stabbiliti fl-imsemmi Kodiċi dwar il-kontravvenzjonijiet:

Iżda l-preskrizzjoni ta' kull azzjoni kriminali li tinqala minn xi disposizzjoni ta' dan l-Att għandha tkun ta' sena, kemm-il darba ma jkunx meħtieġ żmien itwal taħt xi liġi oħra dwar xi reat speċifiku.

(2) Kull piena stabbilita għal xi reat taħt dan l-Att għandha titqies li hija hekk stabbilita mingħajr ħsara ta' kull piena akbar li tista' tgħodd għal dak ir-reat taħt xi liġi oħra meta ċ-ċirkostanzi msemmijin f'dik il-liġi l-oħra jinsabu fl-eġħmil tar-reat. F'kull każ

bħal dan, għandha tgħodd il-piena stabbilita f dik il-liġi l-oħra.

(3) Kull proċediment dwar reat taħt dan l-Att għandu jitressaq mill-Pulizija fil-Qorti tal-Maġistrati, li tkun qiegħda bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali.

(4) B'dak kollu li jingħad fid-disposizzjonijiet tal-artikolu 413 tal-Kodiċi Kriminali, kull deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrati dwar reat taħt dan l-Att tista', f'kull każ, tiġi appellata mill-Avukat Ġenerali u minn min ikun instab ħati. Kap. 9.

19. (1) Meta l-persuna suppost ħatja ma tkunx tista', minħabba mard tal-moħħ jew inkapaċità fiżika, tidher quddiem il-qorti, jew tkun imsiefra minn Malta jew tkun ħarbet, u d-Direttur jistqarr b'ġurament illi hemm għaġla kbira illi l-liġi tkun imwettqa, il-qorti għandha tordna illi ċ-ċitazzjoni tkun notifikata lil xi rappreżentant skont il-liġi, li jkun magħruf, tal-persuna suppost ħatja jew lil persuna magħrufa li fil-fatt tieħu ħsieb il-persuna suppost ħatja, jew, jekk il-persuna suppost ħatja ma jkollha ebda persuna magħrufa li skont il-liġi tirrappreżentaha jew ma tkunx fil-fatt taħt il-kustodja ta' ebda persuna magħrufa, lir-raġel jew lill-mara tal-persuna suppost ħatja jew lil min jiġi minnha fil-qrib mid-demm jew bi żwieġ jew lil xi persuna oħra, jekk ikun hemm, li f'idejha jkollha fdata t-tmexxija tal-proprjetà tagħha. Offiżi minn persuni nkapaċitati jew imsiefrin. *Emendat: III. 1952.7; V. 1958.3; XXXVII. 1989.3.*

(2) F'kull każ bħal dan il-qorti għandha tapplika d-disposizzjonijiet ta' dan l-Att; iżda jekk ikun hemm għalfejn tiġi mogħtija xi piena taħt l-artikolu 17(1) u (2) lil dik il-persuna ħatja, il-qorti għandha, biex tivverifika jekk il-piena għandhiex tiġi applikata, taġġorna l-każ sa ma dik il-persuna tkun fi stat li tiġi proċessata jew sa ma terġa' lura mis-safar.

20. (1) Il-kawżi kollha dwar reati taħt dan l-Att għandhom jitqiesu li huma mgħaġġlin u li ma jistgħux jiddewmu, għall-finijiet tal-artikoli 361 u 364 tal-Kodiċi Kriminali. Proċedura u appelli. *Emendat: VIII. 1990.3.* Kap. 9.

(2) Għall-appell minn deċiżjoni dwar reat taħt dan l-Att, irrikors imsemmi fl-artikolu 417 tal-Kodiċi Kriminali għandu jiġi ppreżentat fi żmien jumejn tax-xogħol, u, fil-kas ta' appell minn deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol. Dawn il-perijodi ta' żmien għandhom jitqiesu skont kif igħid dak l-artikolu. Kap. 9.

20A. Minkejja kull ħaġa li tinsab f'din il-liġi jew xi liġi oħra, ikun ħemm dritt għal appell lill-Qorti tal-Appell sew jekk fuq punt ta' liġi jew ta' fatt mid-deċiżjoni ta' kull bord, tribunal jew qorti, li biha jkun ġie ffissat l-ammont ta' xi kumpens dovut taħt dan l-Att, u dak l-appell għandu jsir bl-istess mod u fl-istess żmien bħalma appell fuq punt ta' liġi lill-istess qorti għandu jsir minn deċiżjoni ta' dak il-bord, tribunal jew qorti. Dritt għal appell. *Miżjud: XXIII. 1992.2.*

Limitazzjonijiet tal-jeddijiet tad-Direttur.
Emendat: XV. 1958.2; XXV. 1962.2; A.L. 46 tal-1965; IV. 1973.3; XIV. 1992.2. Sostitwit: III.1995.2.

21. B'seħħ mill-1 ta' Marzu, l995, id-Direttur għall tal-Akkomodazzjoni Soċjali ma jista' jirrekwisizzjona ebda fond tad-Direttur bis-saħħa tal-artikolu 3:

Iżda d-disposizzjonijiet ta' dan 1-Att u ta' 1-artikolu 10 tal-Att ta' 1-1989 li Jemenda l-Att dwar id-Djar għandhom jibqgħu jgħoddu għal kull bini li jkun fil-pussess tad-Direttur għall-Akkomodazzjoni Soċjali fit-28 ta' Frar, 1995.